

سلك تأهيل أطر هيئة التدريس
تخصص الإعلاميات
وحدة : اخلاقيات المهنة

التشريع التربوي (النصوص المؤطرة)

إعداد :

تأطير :

• عبادي مريم

• ذ . عبد الجبار كريمي

تمهيد وإشكالية

التربية والتعليم ليسا مجرد فعل بيداغوجي، بل هما أيضًا فعل قانوني ومؤسساتي تؤطره مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم سير المنظومة التربوية وتحدد حقوق وواجبات مختلف المتدخلين فيها. ومن هنا تبرز أهمية التشريع التربوي باعتباره إطارًا قانونيًا يضمن حسن تدبير المؤسسات التعليمية وتحقيق أهداف التربية والتكوين.

الإشكالية المركزية:

ما هي النصوص القانونية التي تؤطر المنظومة التربوية المغربية، وما مدى انسجامها وفعاليتها في تحقيق أهداف التعليم؟

محاو العرض



1

مقدمة

2

المحور الأول: مدخل مفاهيمي

3

المحور الثاني: الهرم التشريعي التربوي

4

المحور الثالث: أبرز النصوص المؤطرة (المغرب)

5

خاتمة



الفاعلون التربويون

- المدرس
- المتعلم
- الأسرة
- الإدارة التربوية
- الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون.



النصوص المؤطرة

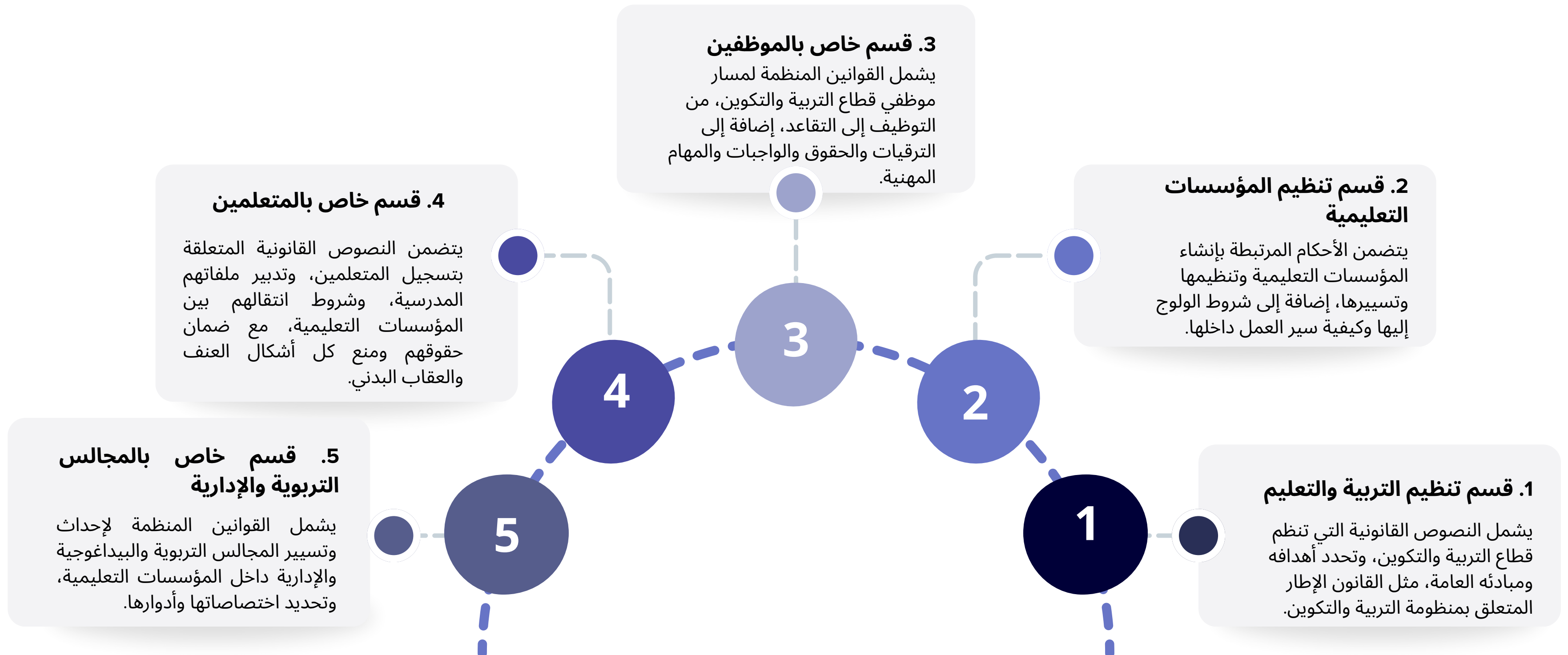
كل وثيقة رسمية ذات قيمة قانونية أو إدارية تنظم العمل داخل المؤسسات التعليمية من الدستور إلى المذكرة.



التشريع التربوي

مجموع النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم قطاع التربية والتعليم، وتحدد حقوق وواجبات جميع الفاعلين.

ينقسم التشريع التربوي إلى عدة أقسام، من أهمها:



يلعب التشريع التربوي دورًا أساسيًا في تنظيم المنظومة التعليمية وضمان حسن سيرها، ومن أهم أدواره:



الدستور، كأعلى مرجعية قانونية تحدد إطار التربية والتعليم.

الدستور

تصدر عن البرلمان لتنظيم مختلف المجالات،: مثل النظام الأساسي لقطاع التربية والتكوين، الذي ينظم الاختصاصات العامة.

القوانين التنظيمية والقوانين العادية

تصدر عن الحكومة لتطبيق القوانين وتوضيح كيفية تنفيذها. تتضمن اختصاصات المدرس وأطر الدعم التربوي

المراسيم

تصدر عن الوزير المختص، مثل وزير التربية الوطنية، لتنظيم الجوانب الإدارية والتربوية.

القرارات الوزارية

وثائق تنظيمية وتوجيهية تصدرها الوزارة أو الأكاديميات لتوضيح كيفية تطبيق القوانين والقرارات داخل المؤسسات التعليمية.

المذكرات

قوانين داخلية تنظم الحياة المدرسية والعلاقات داخل المؤسسة.

الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية

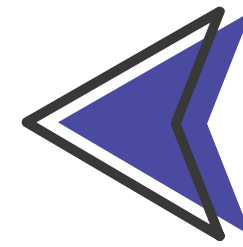
النصوص المؤطرة

الدستور المغربي هو المرجعية العليا لكل التشريعات بما فيها التربوية.

المضمون	الفصل
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛	31
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة	32
تتخذ السلطات العمومية التدابير المناسبة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، مع تقديم المساعدة على الاندماج في الحياة المدرسية والمهنية.	33
يُعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هيئة استشارية تهدف إلى إبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.	168

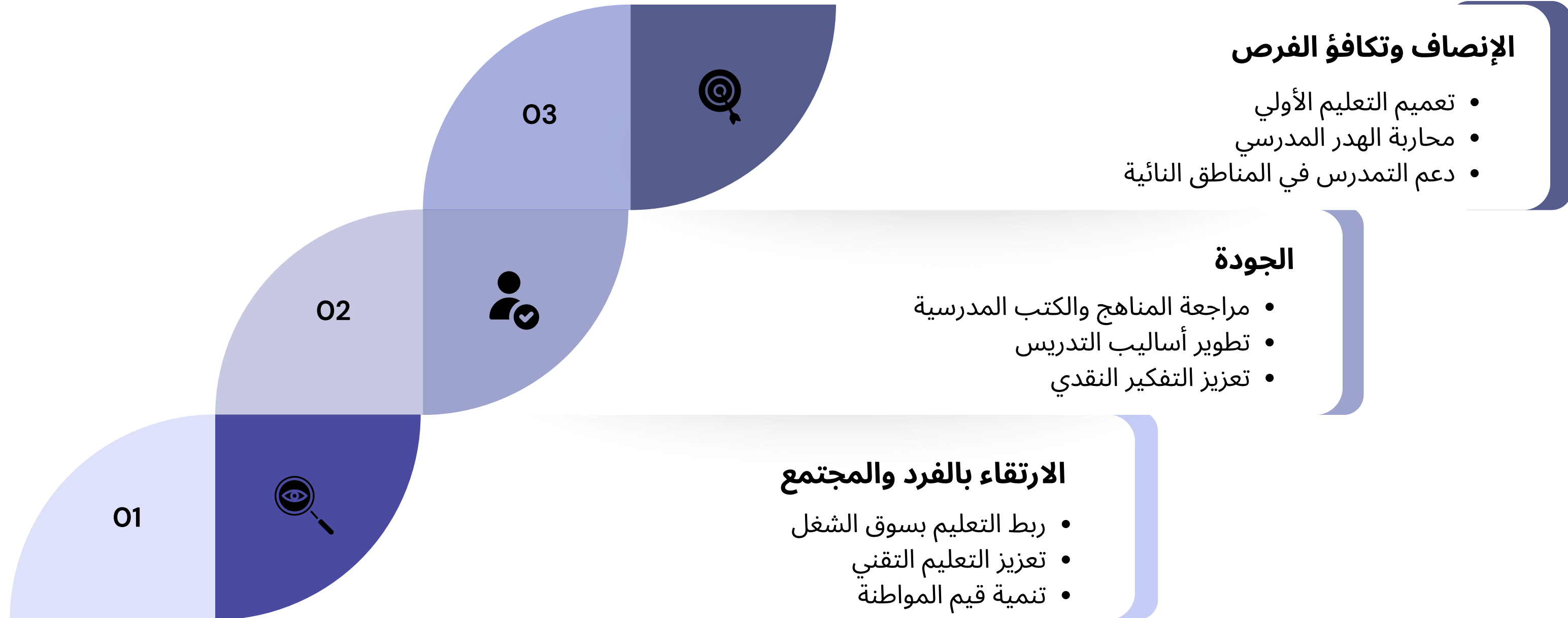
يُعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرجعاً أساسياً لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، حيث تم اعتماده سنة 1999 بهدف تطوير المدرسة المغربية وتحسين جودة التعليم. وقد جعل من التربية والتكوين أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية. وقد ساهم في:

- إلزامية التعليم من 6 إلى 15 سنة
- تخليص المدرسة من الفشل الدراسي
- تحديث المناهج والبرامج التعليمية
- تحسين التكوين الأساسي للمدرسين
- الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع
- اللامركزية في التدبير التربوي



- تأطير السياسات التعليمية وتنظيمها.
- إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم والمذكرات التطبيقية.
- تحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين التربويين.
- تنظيم الحياة المدرسية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

أعدّها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقييم ما أنجز وما تعثّر في الميثاق.



رابعاً: القانون الإطار 51.17

القانون الإطار 51.17 هو **القانون المغربي** الذي يحدد المبادئ والأهداف الكبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع التركيز على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالمدرسة العمومية.

يتكون القانون من **عشرة أبواب و59 مادة**، ويعالج الأحكام العامة، المبادئ والأهداف، التنظيم، المناهج، الموارد البشرية، الحكامة، التمويل، وأحكام الانتقال والتطبيق.

01

- إلزامية التعليم بين 4 و16 سنة، مع تحميل الدولة والأسرة مسؤولية ضمانه.

02

- تعميم التعليم الأولي ودمجه تدريجياً في التعليم الابتدائي.

03

- تجديد المناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية

04

- إرساء حكمة تقوم على اللامركزية واللامركزية.

05

- جعل التكوين المستمر وتطوير الكفاءات جزءاً من تقييم الموارد البشرية.

القرارات الوزارية هي نصوص تنظيمية أو إدارية يصدرها وزير أو عدة وزراء لتنفيذ القوانين أو المراسيم. يمكن أن تكون عامة (تُنشر بالجريدة الرسمية) أو فردية (تعيينات، ترقية).

المراسيم



القرارات
الوزارية



المراسيم هي نصوص تنظيمية يصدرها رئيس الحكومة (أو في بعض الحالات الملك) لتنفيذ القوانين وتنظيم المجالات الإدارية والتقنية. تعتبر أسمى النصوص في المجال التنظيمي بعد القوانين.

المراسيم

القرارات
الوزارية

✓ التوقيت المدرسي وتنظيم السنة الدراسية

✓ برامج الامتحانات الإشهادية ومعاييرها

✓ معايير قبول التلاميذ وضوابط الانتقال

✓ النظام الأساسي لهيئة التدريس
الحقوق والواجبات والترقي المهني

✓ مرسوم التفتيش
تنظيم مهام هيئة التفتيش التربوي

✓ مرسوم التعليم الخصوصي
ضبط شروط إحداثه ومراقبته

هي **وثيقة إدارية رسمية** تصدر عن وزير أو عن جهة مفوضة عنه داخل الوزارة، موجهة إلى المصالح المركزية أو اللامركزية أو إلى المؤسسات التابعة للقطاع. هي الوسيلة الأساسية التي **تعتمدها الوزارة** لتنزيل القوانين والمراسيم وتحويلها إلى إجراءات عملية.

الوظيفة	النوع
تنظيم السنة الدراسية، الغياب، التقييم	مذكرة تنظيمية
التوجيهات اليداكتيكية والمنهجية	مذكرة بيداغوجية
توجيهات عامة في بداية السنة	دورية
إخبار سريع بقرار عاجل	بلاغ

أمثلة بارزة: مذكرة التقييم التربوي — مذكرة تدبير الغياب — مذكرة مجالس التدبير — مذكرة الحياة المدرسية

المهام (المادة 15)

- التربية والتدريس
- التقييم
- المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية

مكان ممارسة العمل (المادة 3)

- يزاول مهامه في:
- مؤسسات التربية والتعليم والتكوين (الثانويات التأهيلية)
- المصالح المركزية للوزارة
- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- المديريات الإقليمية
- **المادة 90:** يمكن تعيينه عند الاقتضاء بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي

الحقوق المهنية

- **المادة 5 — الحقوق الأساسية:**
- حق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة
- الحماية القانونية
- لا يُلزم بمهام غير تلك المسندة إليه قانوناً
- هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في التدريس
- **المادة 70 — التكوين المستمر:**
- الحق في دورات التكوين المستمر لتطوير المهارات
- **المادة 71 — الرخصة السنوية:**
- يستفيد من رخصة سنوية شهر كامل
- يُسمح له بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (إن لم يكن مكلفاً بمهام إدارية)

أخلاقيات المهنة

- **المادة 6:**
- الالتزام بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات المؤسسة
- احترام الأنظمة الداخلية
- يُمنع ممارسة التدريس في التعليم الخصوصي إلا بترخيص كتابي مسبق
- يُمنع إعطاء دروس خصوصية بمقابل لتلاميذ مؤسسته
- **المادة 7:**
- التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية
- الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين
- **المادة 8:**
- يخضع لميثاق أخلاقيات المهنة الذي تضعه الوزارة ويحدد قواعد السلوك المهني الواجب التقيد بها

خاتمة

النصوص المؤطرة للتشريع التربوي ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لضمان تعليم منصف وذو جودة.

فاعليتها مرهونة بمدى استيعابها من طرف جميع الفاعلين، وبمدى الإرادة الجماعية على تطبيقها.

المراجع المعتمدة

- دستور المملكة المغربية

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/documents/constitution_marocaine_2011-ar.pdf

- الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/documents/constitution_marocaine_2011-ar.pdf

- الرؤية الاستراتيجية 2030-2015

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Ar.pdf

- القانون الإطار 51.17

<https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2022/12/la-loi-cadre-17-51-ar-juillet-2022.pdf>

- النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية 2024

https://www.mmssp.gov.ma/sites/default/files/publications/Decret_N_2-24-140_29022024.pdf